

1502053-77.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... que sua condenação pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Não merecendo respaldo as considerações defensivas, já que suficientemente comprovado que o réu trazia consigo as porções de crack para fins de tráfico, passo à dosimetria das penas.

Além da condenação certificada a pág. 82/83, relativa aos autos 1500850-17.2020.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento de sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502053-77.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502053-77.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Gonçalves Filho

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

JOÃO GONÇALVES FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 11h19, na rua Domacyr Stocco Junior, 197, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 13 (treze) porções de cocaína na forma de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, pesando 3 g (três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 164), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou reposta à acusação (pág. 158/161).

Recebida a denúncia (pág. 167/168), o réu foi citado (pág. 188).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis e uma testemunha de defesa, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (pág. 210/213), ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 203/206, ratificadas a pág. 221/223).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 14, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 16/18, e pelo laudo toxicológico de pág. 134/136.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Alexsandro da Silva narrou que patrulhava o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, quando visualizou uma bicicleta ocupada por João, que seguia sentando no quadro da bicicleta, e Andressa, que a conduzia. Decidindo-se pela abordagem, verificou que João trazia 13 (treze) pedras de crack em sua mão direita, bem como a quantia de R\$ 26,00 (vinte e seis reais) no bolso de sua bermuda. Indagado, confessou que transportava a droga até a altura da agência dos Correios, onde outro indivíduo faria a venda dos entorpecentes, sendo que pelo transporte receberia 3 (três) pedras de crack, as quais consumiria com Andressa. Concluiu dizendo que Andressa afirmou desconhecer o fato de João estar transportando droga.

No mesmo sentido foram as declarações de Edinaldo José da Silva, também guarda civil, que apenas acrescentou ser o acusado conhecido nos meios policiais pelo consumo e também pelo tráfico de drogas.

Testemunha de defesa, Andressa dos Reis Feniman narrou que passava por uma praça com sua bicicleta quando o réu lhe pediu carona para o mesmo sentido que ela trafegava. Narrou que conduziu João por aproximadamente três quilômetros, quando foram abordados pelos guardas civis e a droga encontrada na mão do acusado. Disse que João é usuário de drogas há muitos anos e utilizava o valor da aposentadoria que recebia para adquirir entorpecentes. Sustentou não ter conhecimento de que ele estivesse envolvido com o tráfico.

Em interrogatório, o réu negou a prática delitiva. Afirmou ser usuário de drogas e viver em situação de rua, sendo que na data do ocorrido dirigiu-se a uma praça para comprar entorpecente. Ao sair dali, viu Andressa passando em uma bicicleta, oportunidade em que lhe pediu uma carona, sendo ambos posteriormente abordados pelos guardas civis. Esclareceu que recebe mensalmente benefício previdenciário no importe de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), e na data de sua prisão tinha em sua posse R\$ 200,00 (duzentos reais). Alegou, por fim, que foi coagido a dizer que estava vendendo drogas, sendo ameaçado e empurrado pelos agentes públicos, e que só por este motivo confessou o crime.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito, restando isolada a versão oferecida pelo réu em autodefesa.

Saliento que, quando prestadas por agentes públicos em juízo, mormente quando seguras e harmônicas, as declarações gozam de inegável valor probatório. Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Ademais, a testemunha de defesa não demonstrou clareza em seu depoimento, afirmando não se lembrar ao certo do momento da abordagem, não se recordando do que João teria dito aos guardas civis.

Saliento, por fim, que no laudo de corpo de delito cautelar do acusado, juntado a pág. 137/138, não há constatação de qualquer lesão suportada por João, de forma que sua condenação pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Não merecendo respaldo as considerações defensivas, já que suficientemente comprovado que o réu trazia consigo as porções de crack para fins de tráfico, passo à dosimetria das penas.

Além da condenação certificada a pág. 82/83, relativa aos autos 1500850-

17.2020.8.26.0248, que ensejará o reconhecimento de sua reincidência genérica, ostenta o réu outras cinco condenações definitivas, relativas aos autos 0000022-73.2018.8.26.0569 (pág. 79), 0003335-70.1997.8.26.0248 (pág. 79/80), 0008885-07.2001.8.26.0248 (pág. 80), 0009978-53.2011.8.26.0248 (pág. 80/81) e 0011440-94.2001.8.26.0248 (pág. 82/83).

Anoto que diante do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quanto a não aplicação do prazo depurador para os maus antecedentes, bem como o fato de que, observando a folha de antecedentes e as datas de suas prisões e condenações, é possível concluir que o acusado faz do crime um meio de vida, restando autorizada a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 82/83 que demonstra a reincidência genérica do acusado, operada nos autos 1500850-17.2020.8.26.0248. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, torno as penas definitivas em 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno JOÃO GONÇALVES FILHO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente, João deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração da amostra de entorpecente guardada para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 21 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA